

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1599/2530

บริษัท ปิ่นทองค้าเหล็ก จำกัด ฯ

โจทก์

กรมศุลกากร

จำเลย

กรมศุลกากร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 63)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยคืนเงิน 141,371.31 บาทพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่า
จะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 59,58)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีมีเหตุสมควร อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว คดีมีเหตุสมควร อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรดี-สมศักดิ์ จุสวัสด์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ